

Informativo comentado: Informativo 879-STJ (*RESUMIDO*)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO ADMINISTRATIVO

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Depois da Lei 14.230/2021, os herdeiros de réu condenado por improbidade administrativa não respondem pela multa civil; continuam responsáveis apenas pelo ressarcimento do dano ao erário ou pelo enriquecimento ilícito, até o limite da herança

ODS 16

Caso hipotético: o Ministério Público ajuizou ação de improbidade administrativa contra João, ex-prefeito de um município do interior. O juiz julgou o pedido procedente e condenou João, entre outras sanções, ao pagamento de multa civil. João faleceu antes do trânsito em julgado, e seus herdeiros (Pedro e Carla) foram mantidos no polo passivo na condição de sucessores. O Tribunal de Justiça manteve a condenação e determinou que a multa civil fosse transmitida aos herdeiros até o limite da herança. Durante a tramitação do recurso no STJ, entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021, que alterou o art. 8º da LIA. A atual redação do art. 8º da Lei nº 8.429/1992, conferida pela Lei 14.230/2021, restringe a responsabilidade dos sucessores ao ressarcimento do dano ao erário ou ao enriquecimento ilícito, até o limite da herança, não abrangendo a sanção de multa civil.

Diante disso, o STJ afastou a condenação dos herdeiros ao pagamento da multa civil, por não haver mais fundamento legal para essa cobrança após a entrada em vigor da nova lei.

Em suma: o atual regime jurídico da Lei de Improbidade Administrativa impõe a exclusão da transmissão da multa civil em desfavor dos sucessores do réu, ante a inexistência superveniente de fundamento normativo na legislação.

STJ. 1ª Turma. AREsp 1.440.445-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 4/11/2025 (Info 879).



Mudança de entendimento em razão do impacto da nova lei



Alta relevância: MPE, MPF, Magistratura estadual, Magistratura federal, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal



Média relevância: DPE, DPU, Delegado, Tribunais

DIREITO CIVIL

PRESCRIÇÃO

A interrupção da prescrição ocorre uma única vez dentro da mesma relação jurídica, independentemente de seu fundamento

ODS 16

Caso hipotético: João ajuizou notificação judicial contra uma empresa em 2003, exigindo indenização pelo rompimento injustificado de contrato de distribuição. Esse ato interrompeu o prazo prescricional com base no art. 202, V, do CC. Como a empresa não pagou, em 2007, João ajuizou ação monitória, que tramitou por mais de doze anos e foi extinta sem julgamento de

mérito. Em 2021, João propôs a ação de indenização. A ré arguiu a prescrição. João sustentou que não teria havido a prescrição porque o prazo teria sido interrompido em 2007 com o ajuizamento da monitória. O STJ, contudo, não aceitou os argumentos de João.

A interrupção da prescrição ocorre uma única vez dentro da mesma relação jurídica, independentemente de seu fundamento.

Uma vez interrompido o prazo prescricional por qualquer das causas previstas no art. 202 do Código Civil, não se admite nova interrupção em razão de ato posterior, ainda que este se funde em inciso distinto do mesmo dispositivo.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.238.389-GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 16/12/2025 (Info 879).

◆ Assunto já apreciado nos Infos 727 e 754 STJ

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF

● Média relevância: DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Cartório, Tribunais

CONTRATOS > OUTROS CONTRATOS > ARRENDAMENTO RURAL

O imóvel rural foi arrendado e o contrato ainda estava em vigor; ocorre que o arrendador perdeu a propriedade por decisão judicial; o novo proprietário não é obrigado a manter o arrendamento; não se aplica a subrogação do art. 92, § 5º do Estatuto da Terra

ODS 16

Caso hipotético: Pedro celebrou, em 2013, contrato de arrendamento rural com João, permitindo que este explorasse sua fazenda para cultivo de soja pelo prazo de dez anos, mediante pagamento mensal. O que João não sabia é que Lucas (uma terceira pessoa) havia ingressado, algum tempo antes, com ação reivindicatória contra Pedro, na qual se discutia a propriedade da fazenda.

Em 2020, a ação reivindicatória foi julgada procedente, reconhecendo Lucas como proprietário do imóvel e autorizando sua imissão na posse. João se recusou a sair da fazenda alegando que seu contrato de arrendamento ainda estava em vigor até 2023. Sustentou que Lucas, ao assumir a propriedade por decisão judicial, teria se sub-rogado nos direitos e obrigações do contrato e que, por ser terceiro de boa-fé e não ter participado da ação reivindicatória, não poderia ser prejudicado sem uma ação própria para rescindir o contrato ou promover seu despejo. O STJ não concordou com os argumentos de João.

A perda da propriedade do imóvel rural pelo arrendador em razão de decisão judicial em ação reivindicatória extingue automaticamente o contrato de arrendamento, nos termos do art. 26, VIII, do Decreto nº 59.566/1966, não se aplicando a sub-rogação prevista no art. 92, § 5º, da Lei nº 4.504/1964 (Estatuto da Terra), que se restringe às hipóteses de alienação ou de imposição de ônus real sobre o imóvel. Logo, o arrendatário não poderá exigir que seja mantido na posse do imóvel até o término previsto para a relação contratual.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.187.412-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/2/2026 (Info 879).

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE

● Média relevância: DPE, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Tribunais, Cartório

DIREITOS AUTORAIS

O proprietário do estabelecimento responde solidariamente pelo pagamento de direitos autorais pela execução pública de obras musicais em seu espaço, ainda que não tenha participado da organização do evento ou percebido lucros

ODS 16

Caso hipotético: Primavera Hall é uma casa de eventos. Ela foi alugada pela empresa Alfa Produções Artísticas para a realização de um show musical. O evento ocorreu, porém houve execução pública de músicas sem autorização prévia e sem pagamento dos direitos autorais ao ECAD. Em razão disso, o ECAD ajuizou ação contra a produtora do evento e contra o proprietário do espaço, pleiteando o pagamento dos valores devidos.

A sentença condenou solidariamente a produtora e o proprietário do Primavera Hall ao pagamento de R\$ 50 mil a título de direitos autorais. O proprietário recorreu alegando que apenas locou o espaço e não participou da organização do evento nem obteve lucro com ele. O caso chegou ao STJ, que manteve a condenação e reconheceu a responsabilidade solidária do proprietário do estabelecimento.

Teses de julgamento:

1. Aplica-se a responsabilidade solidária do art. 110 da Lei nº 9.610/1998 ao proprietário do estabelecimento em que ocorre execução pública de obras musicais, independentemente de participação na organização ou de percepção de lucros.
2. É cabível a tutela inibitória para suspender a execução desautorizada de obras, conforme o art. 105 da Lei nº 9.610/1998 e o art. 497 do CPC.
3. É indevida multa moratória de 10% prevista no regulamento do ECAD, por ausência de previsão legal.

STJ. 4ª Turma. AREsp 2.631.812-GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 1/12/2025 (Info 879).

● Alta relevância: Magistratura estadual

● Média relevância: Magistratura federal, MPF, MPE, DPU, DPE, Tribunais, Cartório

DIREITO EMPRESARIAL

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A execução de crédito concursal não pode prosseguir contra o empresário individual em recuperação judicial, nem contra seu cônjuge avalista casado sob o regime de comunhão universal de bens, em razão da confusão patrimonial

ODS 16

Caso hipotético: João é empresário individual no ramo de armazenamento de grãos. Por ser empresário individual, não há separação entre o patrimônio da firma e o seu patrimônio pessoal (trata-se de um único patrimônio). João é casado com Regina pelo regime da comunhão universal de bens, o que faz com que o patrimônio do casal também se confunda com o patrimônio da firma.

João emitiu uma nota promissória em favor da Alfa Agronegócio. Tanto ele quanto Regina assinaram o título como avalistas. Diante da inadimplência, a Alfa ajuizou execução de título extrajudicial. No curso do processo, João teve sua recuperação judicial deferida, o que levou à suspensão da execução. Encerrada a recuperação, a Alfa pediu a retomada da execução contra os avalistas, mas o pedido foi negado. O STJ manteve a negativa.

O raciocínio do STJ foi o seguinte: o empresário individual não é uma pessoa jurídica separada da pessoa física. Há um único patrimônio que responde por todas as obrigações, empresariais ou pessoais. Assim, executar João como avalista significaria atingir o mesmo patrimônio destinado ao pagamento de todos os credores do plano de recuperação, o que violaria a lógica concursal. A mesma conclusão se aplica a Regina. No regime de comunhão universal de bens,

todos os bens e dívidas do casal se comunicam (art. 1.667 do CC). O patrimônio de Regina integra o mesmo conjunto de bens destinado ao pagamento dos credores do plano. Permitir a execução contra ela daria à Alfa uma vantagem indevida sobre os demais credores.

O encerramento da recuperação judicial não altera esse quadro. O plano continua produzindo efeitos após o encerramento, e o crédito concursal deve ser pago nas condições nele previstas (não por meio da execução original).

Em suma:

a) Na hipótese de crédito sujeito à recuperação judicial, a execução não pode prosseguir contra o empresário individual, tampouco contra a sua pessoa física, ainda que na condição de avalista, pois atingirá o mesmo patrimônio que será empregado para o pagamento dos demais credores submetidos ao plano.

b) As dívidas do empresário individual casado em comunhão universal de bens também são de seu cônjuge e serão pagas com o patrimônio comum, assim não há como a execução de crédito concursal prosseguir também em relação ao cônjuge avalista, salvo se houver cessação da comunhão.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.221.144-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/12/2025 (Info 879).

- Alta relevância: Magistratura estadual
- Média relevância: Magistratura federal, MPE, Cartório

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

COMPETÊNCIA

A Justiça brasileira é competente para apreciar pedido de alvará judicial visando à autorização para lavratura de procuração em cartório no Brasil, em nome de herdeiro incapaz, a fim de permitir a atuação de sua curadora em inventário de bens situados no exterior

ODS 16

Caso hipotético: Ana era uma cidadã portuguesa que faleceu em Portugal, deixando imóveis e quatro filhos herdeiros. Pedro, um dos filhos, havia emigrado para o Brasil, onde foi posteriormente interditado por doença mental, passando a ser representado por sua irmã Regina, nomeada curadora. Para avançar no inventário extrajudicial que tramitava em Portugal, os herdeiros precisavam de procuração de Pedro. Regina ajuizou pedido de alvará judicial no Brasil para obter autorização para lavrar essa procuração em cartório, conferindo a ela própria poderes para atuar no inventário em Portugal. O pedido foi indeferido, com o fundamento de que o procedimento extrajudicial adotado em Portugal seria irregular diante da presença de herdeiro incapaz. O STJ reformou essa decisão.

Nos termos do art. 23, II, do CPC, é de competência exclusiva da autoridade judiciária brasileira proceder ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro ou tenha domicílio fora do território nacional. A justiça brasileira, ordinariamente, não é competente para decidir sobre questões atinentes a bens situados no exterior.

O Brasil adota o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios e, apesar de estabelecer a lei do domicílio do autor da herança para reger a sucessão, não há competência da autoridade brasileira para deliberar sobre os efeitos de sucessão corrente no exterior (art. 10, caput, c/c arts. 8º, caput, e 12, § 1º, da LINDB).

Ainda que se trate de sucessão em Portugal, a autorização para lavrar procuração em cartório no Brasil, permitindo que a curadora atue em nome do herdeiro incapaz, inclusive alienando

imóveis arrolados em inventário naquele país, é de competência do juízo brasileiro, pois é a lei do domicílio do herdeiro ou legatário que regula a capacidade para suceder (arts. 7º e 10, § 2º, LINDB). No entanto, não haverá competência do juízo brasileiro para deliberar sobre os efeitos da sucessão corrente no exterior nem para criar obstáculos à partilha sucessória estrangeira, imiscuindo-se no procedimento adotado em Portugal.

STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.330.909-ES, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/12/2025 (Info 879).

- Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, Cartório
- Média relevância: MPE, MPF, DPE, DPU, Tribunais

COMPETÊNCIA

Mandado de segurança que impugna, em tese, normas administrativas editadas por autoridade federal sobre transparência e igualdade salarial possui natureza administrativa (e não trabalhista); logo, a competência é da Justiça Federal (e não da Justiça do Trabalho)

ODS 5, 8, 10 e 16

O mandado de segurança impetrado por empresa para questionar, em abstrato e no plano normativo, a validade de decreto e portaria que regulamentam a política de transparência salarial (sem que haja penalidade concretamente aplicada nem discussão direta sobre o contrato de trabalho) tem natureza administrativa, e não trabalhista. A competência para processar e julgar esse tipo de ação é da Justiça Federal, e não da Justiça do Trabalho.

No caso concreto: compete à Justiça Federal julgar o mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Superintendente Regional do Trabalho e Emprego, em que se objetiva a declaração de nulidade do Decreto nº 11.795/2023 (que dispõe sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens) e da Portaria MTE n. 3.714, a qual regulamenta o mencionado decreto.

STJ. 1ª Seção. AgInt no CC 208.248-SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/12/2025 (Info 879).

- Alta relevância: Magistratura federal, Advocacia Pública Federal
- Média relevância: MPF, Tribunais

DESPESAS PROCESSUAIS

A Defensoria Pública iniciou execução para cobrar honorários sucumbenciais; o juízo condenou a instituição a adiantar os honorários periciais com fundamento na sua autonomia orçamentária; o STJ não concordou determinando a aplicação do art. 91 do CPC

ODS 16

Quando a Defensoria Pública atua na defesa de seus próprios interesses institucionais, como na execução de honorários sucumbenciais em seu favor, aplica-se a regra especial do art. 91 do CPC, e não a regra geral do art. 95.

A autonomia orçamentária prevista no art. 134, § 2º da Constituição Federal não se confunde com a previsão orçamentária de que trata o art. 91, § 1º do CPC e não é fundamento suficiente para afastar a prerrogativa institucional.

No que tange ao adiantamento de honorários periciais de diligência requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, deve-se verificar inicialmente:

I) a possibilidade de a perícia ser realizada por entidade pública;

II) havendo previsão orçamentária, que a instituição que requereu a prova adiante os honorários periciais; e

III) não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido.

STJ. 3ª Turma. REsp 2.188.605-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 3/2/2026 (Info 879).

● Alta relevância: DPE, DPU, Magistratura estadual, Magistratura federal

DIREITO PENAL

DOSIMETRIA DA PENA > PENA DE MULTA

Mesmo após a vigência da Lei nº 13.964/2019, que deu nova redação ao art. 51 do Código Penal, persiste a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para a execução da pena de multa

ODS 16

Caso hipotético: João foi condenado pela prática de um crime. A sentença fixou pena privativa de liberdade e pena de multa. Após o trânsito em julgado, o Ministério Público foi intimado para promover a execução da pena de multa, mas permaneceu inerte por mais de 90 dias. O Juízo da Execução Penal determinou então à Procuradoria da Fazenda Nacional que inscrevesse a multa em dívida ativa e executasse. A Fazenda Nacional impetrou mandado de segurança contra a decisão, alegando que, após a Lei nº 13.964/2019, a legitimidade para executar a multa seria exclusiva do Ministério Público. O STJ não concordou com a Fazenda Nacional.

Mesmo após a alteração do art. 51 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), persiste a legitimidade subsidiária da Fazenda Pública para executar a pena de multa.

O Ministério Público mantém a legitimidade prioritária para promover a execução perante o Juízo da Execução Penal.

Caso o MP, devidamente intimado, não proponha a execução no prazo de 90 dias, a Fazenda Pública (federal ou estadual) poderá fazê-lo, na Vara de Execuções Fiscais, pelo rito da Lei nº 6.830/1980.

A reforma legislativa alterou apenas a competência do juízo para a execução, sem suprimir a legitimidade subsidiária reconhecida pelo STF na ADI n. 3.150/DF.

STJ. 6ª Turma. AgRg no RMS 77.232-RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/11/2025 (Info 879).

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: MPE, MPF, Magistratura estadual, Magistratura federal

● Média relevância: Delegado, Advocacia Pública Federal, PGE, PGM, DPE, DPU, Tribunais

CRIMES CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (LEI 8.176/1991)

Para a configuração do crime de usurpação de matéria-prima da União, basta o aproveitamento da matéria-prima, sendo dispensável o lucro; a denúncia deve descrever qual foi o proveito obtido; se a matéria-prima foi simplesmente descartada, não há justa causa

ODS 16

Caso hipotético: João era proprietário de um terreno no interior do Estado. Para nivelar o solo, contratou uma empresa de terraplenagem, que extraiu aproximadamente 10.000 m³ de saibro (material granulado extraído do solo, utilizado em obras de terraplenagem e pavimentação, classificado como recurso mineral pertencente à União). João não possuía

autorização da Agência Nacional de Mineração nem licença do órgão ambiental competente para retirar esse material. O saibro extraído foi simplesmente descartado (jogado fora) em uma nascente próxima ao terreno, sem qualquer aproveitamento. O MPF ofereceu denúncia pela prática do crime do art. 2º da Lei n. 8.176/91. O juízo rejeitou a denúncia por inépcia e falta de justa causa. O STJ manteve a rejeição da denúncia.

Teses de julgamento:

1. O crime de usurpação de matéria-prima da União, previsto no art. 2º, *caput*, da Lei nº 8.176/1991, no que se refere à conduta “explorar matéria-prima”, deve ser compreendido como sinônimo de aproveitar a matéria-prima, sendo prescindível a obtenção de lucro ou o exercício de atividade econômica.
2. A denúncia que não descreve o proveito obtido com a matéria-prima extraída é inepta para a imputação do crime de usurpação de matéria-prima da União.
3. O descarte da matéria-prima denota que não houve a exploração dela e justifica a rejeição da denúncia por ausência de justa causa.

STJ. 5ª Turma. REsp 2.118.641-RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 9/12/2025 (Info 879).

● Favorável à defesa

● Alta relevância: MPF, MPE, Magistratura federal

DIREITO PROCESSUAL PENAL

ANPP

O réu possuía condenação anterior sem trânsito em julgado; o Ministério Público recusou o ANPP com fundamento na habitualidade delitiva; o STJ reconheceu a validade da recusa, ainda que ausente reincidência técnica

ODS 16

Caso hipotético: João foi denunciado pela prática de estelionato mediante emissão de cheque sem provisão de fundos (art. 171, § 2º, VI, do CP). A defesa requereu ao Ministério Público a celebração de ANPP (art. 28-A do CPP), sustentando que o crime imputado não envolvia violência ou grave ameaça e que os requisitos legais para o acordo estariam presentes. O Ministério Público recusou-se a oferecer o acordo, afirmando que João já havia sido condenado, em outro processo, a mais de 34 anos de reclusão por diversos estelionatos praticados contra 24 vítimas, nas mesmas circunstâncias, o que indicaria habitualidade criminosa. A defesa pediu a revisão da decisão ao PGJ, que manteve a recusa. A defesa impetrou, então, habeas corpus argumentando que a condenação anterior ainda não havia transitado em julgado e, portanto, não caracterizaria reincidência. O STJ manteve a recusa do ANPP.

O ANPP não é direito subjetivo do investigado, mas sim um instrumento de política criminal voltado ao agente eventual, cuja conduta representa um fato isolado.

O art. 28-A, § 2º, II, do CPP veda o ANPP tanto para o reincidente quanto para quem apresenta conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, hipóteses distintas e intencionalmente diferenciadas pelo legislador.

Para a habitualidade delitiva, não se exige condenação transitada em julgado. Assim, inquéritos, ações penais em curso e condenações ainda não definitivas podem evidenciar um padrão de vida criminosa e legitimar a recusa.

Em suma: é válida a recusa do Ministério Público ao oferecimento de acordo de não persecução penal em razão da existência de inquéritos policiais e processos em andamento indicativos de conduta criminal habitual, reiterada ou profissional.

STJ. 6ª Turma. AgRg no RHC 215.549-GO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 10/2/2026 (Info 879).

✖ Favorável à acusação

- Alta relevância: MPE, MPF, Magistratura estadual, Magistratura federal
- Média relevância: DPU, DPE, Tribunais, Delegado

PROCEDIMENTO

Em crimes tributários praticados em continuidade delitiva, o limite de 8 testemunhas do art. 401 do CPP aplica-se à conduta como um todo, e não a cada período mensal de supressão do tributo

ODS 16

Caso hipotético: João é sócio de um supermercado que, entre janeiro de 2016 e julho de 2017, omitia nas declarações mensais prestadas ao Fisco (DIME) os valores recebidos por cartão de crédito e débito, deixando de recolher o ICMS correspondente. Descoberta a fraude, o Ministério Público denunciou João pela prática do crime previsto no art. 1º, incisos I, II e V, da Lei nº 8.137/1990, na modalidade de crime continuado. Na resposta à acusação, a defesa arrolou 28 testemunhas, argumentando que os fatos eram individualizáveis em 8 crimes autônomos, o que permitiria 8 testemunhas para cada um deles. O juiz indeferiu, limitando o rol a 8 testemunhas no total. O STJ concordou com o indeferimento.

A renovação mensal do fato gerador do ICMS é justamente a peculiaridade que viabiliza o tratamento como crime continuado, e não como concurso material. Essa mesma lógica deve orientar a aplicação do art. 401 do CPP. Como há unidade fática, e não apenas normativa, o limite de 8 testemunhas incide sobre o conjunto da conduta, e não sobre cada mês de sonegação. Multiplicar o número de testemunhas por cada período de supressão do tributo implicaria sobrecarga injustificada à instrução e violação à razoável duração do processo.

Em suma: em ação penal que apura crime contra a ordem tributária consistente na supressão continuada de ICMS, a limitação do rol de testemunhas prevista no art. 401 do Código de Processo Penal deve considerar a unidade fática da conduta, não sendo exigível a oitiva de até oito testemunhas para cada mês de ocorrência do fato gerador.

STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 968.932-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 3/9/2025 (Info 879).

✖ Favorável à acusação

- Alta relevância: MPF, MPE, Magistratura federal, Magistratura estadual
- Média relevância: DPU, DPE, Tribunais

DIREITO TRIBUTÁRIO

ITCMD

O prazo decadencial do ITCMD incidente sobre o excesso de meação em imóvel conta-se do registro da transmissão da propriedade, e não da homologação da partilha

ODS 16

Caso hipotético: João e Regina eram casados sob o regime da comunhão universal de bens. Ao se divorciarem, fizeram uma partilha desigual: João ficou com R\$ 600.000,00 em bens imóveis e Regina com R\$ 400.000,00, sendo que a meação de cada um seria de R\$ 500.000,00. Esse excesso de R\$ 100.000,00 recebido por João equivale, para fins tributários, a uma doação feita por Regina, e sobre ele incide o ITCMD. Ocorre que o ITCMD não foi recolhido na época da homologação da partilha. Muitos anos depois, João foi ao cartório registrar os imóveis em seu

nome. Foi então que o fisco exigiu o pagamento do ITCMD. João alegou decadência, argumentando que o prazo de 5 anos teria começado a correr desde a homologação da partilha. O STJ rejeitou o argumento.

O fato gerador do ITCMD sobre doação de bens imóveis ocorre com a efetiva transcrição no registro de imóveis (art. 1.245 do CC), e não com a homologação da sentença de partilha. Antes do registro, não há fato gerador e, sem fato gerador, o prazo decadencial não começa a correr. Esse entendimento é o que havia sido fixado no Tema 1048 do STJ: nos casos de doação não declarada pelo contribuinte, o prazo decadencial de 5 anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador (arts. 144 e 173, I, do CTN).

Tese de julgamento: o prazo decadencial para o lançamento do ITCMD sobre doação de bens imóveis decorrentes de excesso de meação em partilha de divórcio consensual tem início a partir da transmissão da propriedade do bem, mediante registro no cartório de imóveis.

STJ. 1ª Seção. EREsp 2.174.294-DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 4/12/2025 (Info 879).

☒ Pacificou |  Vide o Tema 1.048 do STJ (Info 694)

☒ Alta relevância: PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Magistratura estadual, Magistratura federal, Cartório